

PODER JUDICIÁRIO
TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA
DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO N.º 2007.70.50.016551-5

REQUERENTE:	MIGUEL CLAUDINO DOS SANTOS
REQUERIDO:	INSS
ORIGEM:	SEÇÃO JUDICIÁRIA DO PARANÁ
RELATORA	SIMONE LEMOS FERNANDES

I - RELATÓRIO -

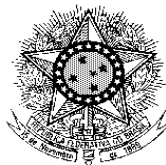
Trata-se de Pedido de Uniformização de Jurisprudência formulado por Miguel Claudino dos Santos em face de acórdão prolatado pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais do Paraná, que negou provimento ao recurso que interpôs, para manter a sentença que julgou extinto o processo por falta de interesse processual, ante a ausência de prévia postulação administrativa do pedido de restabelecimento de auxílio-doença.

Inconformado, apresentou o requerente este Pedido de Uniformização, sustentando a desnecessidade de prévio requerimento administrativo no caso de suspensão de benefício por "alta programada".

Apontou como fundamento da divergência necessária ao conhecimento deste incidente, acórdão prolatado pela Turma Recursal da Seção Judiciária de Mato Grosso (Recurso nº 200736009008287) e desta Turma Nacional (PEDILEF 200736009037870).

O incidente foi inadmitido na origem, decisão revista pela Presidência desta Turma Nacional.

É o relatório.



PODER JUDICIÁRIO
TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA
DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS

II – VOTO

Lembro que as hipóteses que autorizam o manejo do incidente de uniformização encontram-se previstas no art. 14 da Lei n.º 10.259/2001, que estabelece a competência desta Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais quando demonstrada divergência entre decisões de Turmas de diferentes Regiões ou quando presente decisão proferida em contrariedade a súmula ou jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça. Este órgão colegiado também já pacificou o entendimento de ser cabível a interposição do incidente em face de divergência com relação a acórdão que profira ou entendimento que tenha sumulado, revelando sua posição pacificada.

Verifico que o acórdão indicado como paradigma, emanado deste Colegiado Nacional, possui aptidão para inaugurar o conhecimento e julgamento deste incidente, já que possui substrato fático similar ao acórdão recorrido, tendo sido, no entanto, resultado de julgamentos conflitante ao daquele. Confira-se:

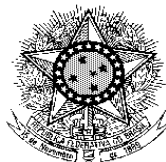
Acórdão paradigma: “Tendo em vista a ausência de provas de que a autora proporcionou ao INSS a possibilidade de verificar a permanência de seu estado de incapacidade, é de se ver que não restou comprovado o interesse de agir. Observa-se que o benefício anterior foi cessado e, pouco tempo depois, a autora ingressou em juízo, sem comprovar que requereu a prorrogação administrativa ou a reconsideração, medidas de otimização do trabalho dos peritos do INSS.

(...)

Registro que a prefixação de data para a cessação do benefício não fere o princípio do devido processo legal.

(...)

Ainda, percebe-se que no âmbito dos Juizados Especiais Federais, a jurisprudência consolidou-se no sentido de exigir prévio requerimento administrativo, com indeferimento expresso do pedido ou demora justificável para sua apreciação, como forma de comprovar a existência de lide, ou seja, para demonstrar o interesse processual. Entendimento contrário importaria no aumento de demandas desnecessárias no âmbito dos Juizados Especiais Federais, comprometendo a celeridade daqueles processos onde realmente haja lide e necessidade da intervenção do Poder Judiciário. Além disso, estar-se-ia usurpando uma atividade tipicamente administrativa atribuída ao INSS, impedindo-o de fazer a prévia análise do preenchimento dos requisitos necessários à concessão dos benefícios previdenciários e assistenciais. Nesse mesmo sentido, é o entendimento quanto à falta de comprovação de pedido de prorrogação/reconsideração do benefício.



PODER JUDICIÁRIO
TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA
DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS

A necessidade de ser submeter ao pedido de prorrogação/reconsideração para demonstrar o interesse processual não implica em exigência de esgotamento da via administrativa. Na verdade, é apenas o reconhecimento de que o segurado não deu oportunidade ao INSS de examinar a permanência da incapacidade que não seguiu o prognóstico de melhora inicialmente estabelecido pelo perito quando predeterminou a data da alta.

A fixação de uma data estimada para a alta não implica na imediata conclusão de que o INSS não reconhecerá o direito do segurado à manutenção do benefício, pois a prática tem demonstrado que em incontáveis situações, o INSS prorroga o auxílio-doença quando instado a fazê-lo mediante o pedido de prorrogação/reconsideração.

Ademais, é de se ressaltar que não há como supor uma conduta voltada ao indeferimento no caso dos autos, já que não há a indicação de sucessivos benefícios concedidos e cessados pelo INSS. Ao contrário, a documentação anexada ao evento 6 indica que a parte autora teve um único requerimento que se manteve ativo por um período até ser alcançada a data estimada para alta.

Assim, enquanto não conferida ao INSS a oportunidade para reavaliar o segurado após o decurso do prazo inicialmente estipulado para o gozo do auxílio-doença, não resta verdadeiramente configurado o interesse de agir." (fls. 40/42).

Acórdão paradigma : PREVIDENCIÁRIO. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO. DIVERGÊNCIA ENTRE TURMAS RECURSAIS DE DIFERENTES REGIÕES. AUXÍLIO-DOENÇA. MANUTENÇÃO. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INTERESSE DE AGIR.

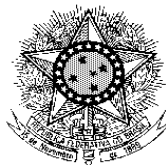
1. Ficou demonstrada a divergência entre a Turma de origem e a Turma Recursal do Rio Grande do Sul, no que diz respeito à possibilidade do ajuizamento de demanda, antes do prévio requerimento administrativo, perante a autarquia previdenciária.

2. Diante do amplo acesso ao Poder Judiciário, consagrado na Constituição Cidadã, não é razoável exigir que a parte se submeta a penoso procedimento administrativo, de duvidoso êxito, diante da iminência da cessação do pagamento do auxílio-doença, verba que tem natureza alimentar, em razão da proximidade da data designada para a "alta programada".

3. Pedido de uniformização conhecido e improvido.

(PEDILEF 200736009037870, rel. Juiz Federal Élio Wanderley de Siqueira Filho, TNU, DJ de 07/11/2008)

De uma análise dos julgados em confronto deflui, sem maiores esforços, que ambos tratam do mesmo tema da necessidade ou não de prévia



PODER JUDICIÁRIO
TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA
DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS

provocação da instância administrativa no caso de pedido de restabelecimento de auxílio-doença suspenso em razão de alta programada.

Registro, de antemão, que não vislumbro coincidência entre o presente tema e aquele que constitui objeto do incidente de uniformização representativo de controvérsia nº 0504108-62.2009.4.05.8200, julgado por este Colegiado na última sessão de agosto do corrente ano, e que também é objeto do Recurso Extraordinário que teve a repercussão geral reconhecida pelo e. STF (RE nº 631.240/MG). Em ambos os casos, cuida-se de pedido de concessão ou revisão de benefício previdenciário, em que não se verifica negativa da Administração quanto ao direito reclamado. Em sentido oposto, o presente caso cuida de cancelamento de benefício anteriormente concedido, ato que consubstancia manifesta negativa ao direito postulado. Por conseguinte, não vejo óbice ao enfrentamento da matéria de fundo do presente recurso.

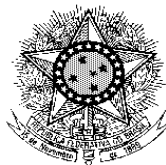
Prosseguindo, anoto que o presente tema já foi objeto de exaustivo exame quando do julgamento do PEDILEF nº 200972640023779, ocorrido em 14/06/2011 e que restou assim ementado:

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO NACIONAL. PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. RESTABELECIMENTO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. PRECEDENTE. PROVIMENTO.

1. Cabe Pedido de Uniformização quando demonstrado que o acórdão recorrido diverge do entendimento de Turma Recursal de diferente Região.
2. Esta Turma Nacional de Uniformização orienta no sentido da desnecessidade de prévio requerimento administrativo de prorrogação de auxílio-doença para o ajuizamento de ação de restabelecimento do benefício (v.g.: TNU, PU 2007.36.00.903787-0, Rel. Juiz Federal Élio Wanderley de Siqueira Filho, DJ 07.11.2008).
3. As dificuldades operacionais do pedido de prorrogação do benefício de auxílio-doença, com seguidas cessações de prestação previdenciária por incapacidade nada obstante formulados os pedidos de manutenção do benefício, tornam incensurável o entendimento já uniformizado por este Colegiado.
4. Pedido de Uniformização conhecido e provido, determinando-se o retorno dos autos ao juízo de origem para processamento do feito. (PEDILEF 200972640023779, rel. Juiz Federal José Antônio Savaris, DJ de 22/07/2011)

Naquela oportunidade, o ilustre Juiz Relator deixou assentado, como razões de decidir, o seguinte:

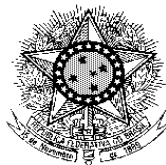
"De fato, nas ações de restabelecimento, o autor da demanda buscará a revisão judicial do ato administrativo que decidiu pela cessação ou



PODER JUDICIÁRIO
TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA
DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS

cancelamento do benefício. A lesão em tese ao direito já foi consumada, com a comunicação da decisão administrativa de cessação ou cancelamento do benefício. Nada há que ser requerido administrativamente para viabilizar o ajuizamento da ação de restabelecimento, porque a necessidade e a utilidade do provimento jurisdicional estão caracterizadas. Como não se exige o exaurimento da instância administrativa, não é de se condicionar o acesso à jurisdição à interposição de recurso administrativo. Se isso fosse exigido, estaríamos então separando o indivíduo que sofre os efeitos imediatos de um ato administrativo da possibilidade de buscar judicialmente a realização de seu direito material. É fato que há uma especificidade no que tange à ação de restabelecimento de auxílio-doença, benefício de caráter temporário. Com a adoção da técnica denominada "alta programada", o médico perito do INSS, ao conceder o benefício de auxílio-doença, realiza estimativa do prazo para recuperação da capacidade de trabalho do segurado, definindo provisoriamente o período de manutenção desse benefício por incapacidade. Antes de expirar o prazo estimado para a recuperação, em entendendo o segurado que não se encontra em condições de retornar ao trabalho, pode formular pedido de prorrogação do benefício. Este pedido implica a necessidade de realização de nova perícia médica pelo INSS, que poderá concluir de modo favorável ao segurado ou, ao contrário, indeferir o pedido de prorrogação. Nesta última hipótese, o segurado, ainda no âmbito administrativo, pode deduzir pedido de reconsideração. O que se pode concluir sobre a dinâmica de manutenção do auxílio-doença vis a vis a condicionante de interesse de agir processual, é que antes do indeferimento do pedido de prorrogação, a rigor, não existiria posição do INSS no sentido de fazer cessar o benefício. Somente com o indeferimento do pedido de prorrogação haveria um ato administrativo contrário aos interesses jurídicos do segurado. Toda metodologia jurídica contemporânea concernente à aplicação judicial do direito, todavia, supera o paradigma da mera aplicação da norma jurídica. As decisões jurídicas tratam do mundo real, fazendo-o no contexto de todo o corpo do sistema de direito normativo, elas "devem fazer sentido no mundo e devem também fazer sentido no contexto do sistema jurídico". Mas como não se pode ignorar o dado real das dificuldades operacionais de tal pedido de prorrogação do benefício, com seguidas cessações de prestação previdenciária por incapacidade nada obstante formulados os pedidos de manutenção do benefício, revela-se incensurável o entendimento já uniformizado por este Colegiado."

Reafirmando, portanto, o entendimento já consolidado por esta Turma Nacional, consigno que, no caso em exame, foi concedido ao autor o benefício de auxílio-doença (NB 520.161.184-9), no período de 12/04 a 12/07/2007. Portanto, cessado o benefício nesta data, configurada resta a negativa ao direito vindicado.



PODER JUDICIÁRIO
TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA
DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS

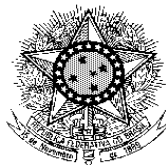
O julgamento deste incidente de uniformização, que reflete o entendimento consolidado da Turma Nacional de Uniformização, resultará na devolução às Turmas de origem de todos os outros recursos que versem sobre o mesmo objeto a fim de que mantenham ou promovam a adequação da decisão recorrida às premissas jurídicas firmadas, em cumprimento ao disposto no art. 15, §§ 1º e 3º, do RI/TNU.

Nessas razões, **dou provimento** ao incidente de uniformização, para anular o julgado recorrido e determinar o retorno dos autos ao Juizado de origem, para regular processamento do feito.

É como voto.

Simone Lemos Fernandes

Juíza Federal Relatora



PODER JUDICIÁRIO
TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA
DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS

CERTIDÃO DE JULGAMENTO

QUINTA SESSÃO ORDINÁRIA DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO

Presidente da Sessão:	MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Subprocurador-Geral da República:	BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS
Secretária:	VIVIANE DA COSTA LEITE
Relator(a):	JUÍZA FEDERAL SIMONE DOS SANTOS LEMOS FERNANDES
Requerente:	MIGUEL CLAUDINO DOS SANTOS
Proc./Adv.:	DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
Requerido(a):	INSS
Proc./Adv.:	PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
Origem:	PR - SEÇÃO JUDICIÁRIA DO PARANÁ
Proc. Nº.:	2007.70.50.016551-5

CERTIDÃO

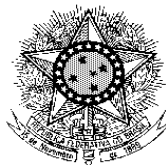
Certifico que a Egrégia Turma de Uniformização, ao apreciar o processo em epígrafe, em sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

A Turma, por unanimidade, deu provimento ao incidente de uniformização nos termos do voto do(a) Juiz(a) Relator(a).

Participaram da sessão de julgamento, os Srs. Juízes e Sras. Juízas Federais: JOSÉ SAVARIS, JOSÉ EDUARDO DO NASCIMENTO, RONIVON DE ARAGÃO, SIMONE LEMOS FERNANDES, ANTONIO SCHENKEL, VANESSA MELLO, VLADIMIR VITOVSKY, ALCIDES SALDANHA, PAULO ARENA E JORGE GUSTAVO MACEDO COSTA.

Brasília, 06 de setembro de 2011.

VIVIANE DA COSTA LEITE
Secretário(a)



PODER JUDICIÁRIO
TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA
DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO N.º 2007.70.50.016551-5

REQUERENTE:	MIGUEL CLAUDINO DOS SANTOS
REQUERIDO:	INSS
ORIGEM:	SEÇÃO JUDICIÁRIA DO PARANÁ
RELATORA	SIMONE LEMOS FERNANDES

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA. ALTA PROGRAMADA. NEGATIVA ADMINISTRATIVA CONFIGURADA. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO PEDIDO DE PRORROGAÇÃO. INCIDENTE PROVIDO.

1. Em se tratando de pedido de restabelecimento de auxílio-doença, suspenso pelo regime de alta programada, dispensável se faz o prévio pedido de prorrogação, por configurar o ato de cancelamento manifesta negativa da Administração quanto ao direito postulado. Precedente desta Turma Nacional (PEDILEF 200972640023779).

2. Pedido de Uniformização de Jurisprudência provido, com determinação de devolução dos recursos com mesmo objeto às Turmas de origem a fim de que, nos termos do art. 15, §§ 1º e 3º, do RI/TNU, mantenham ou promovam a adequação da decisão recorrida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, em que são partes as acima indicadas, decide a Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais, por unanimidade, dar provimento a este Pedido de Uniformização, nos termos do voto da Relatora.

Brasília, 06 de setembro de 2011.

Simone Lemos Fernandes

Juíza Federal Relatora